



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1497 del 23/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383 del 23/09/2026

PROPOSTA N. 2520 del 15/09/2026

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per titoli e colloquio per il conferimento di complessivi n. 3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 a supporto delle attività PN Metro Plus -ambito FSE+



Cofinanziato
dall'Unione europea



Dipartimento per le Politiche di Coesione
Presidenza del Consiglio dei Ministri



IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso che:

-Il Programma Nazionale "METRO Plus e CittàMedie Sud 2021-2027", approvato con Decisione della Commissione europea CE (2022) 9773 del 16 dicembre 2022, si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile della programmazione 2021-2027. Per le Città Medie delle Regioni meno sviluppate il Programma prevede interventi integrati finanziati a valere sui fondi FSE+ e FESR, orientati alla riduzione delle disparità territoriali, al rafforzamento dei servizi di inclusione e innovazione sociale e alla creazione delle condizioni materiali e organizzative necessarie alla piena efficacia degli interventi.

-Nell'ambito di tale cornice il Comune di Lamezia Terme è stato individuato quale Città Media beneficiaria. Il percorso locale è stato impostato secondo una logica unitaria e partecipata, nella quale le politiche di inclusione, attivazione culturale e digitale, welfare di comunità e accesso all'abitare sono state sviluppate in raccordo con il territorio e con gli Enti del Terzo Settore, valorizzando gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione previsti dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle Linee guida adottate con D.M. n. 72/2021.

-Le Linee guida "Innovazione Sociale per le Città Medie Sud –PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" assumono infatti il coinvolgimento della cittadinanza e del Terzo Settore quale elemento funzionale all'analisi del contesto, alla selezione delle sfide e dei fabbisogni e alla costruzione condivisa di soluzioni. In coerenza con tale impostazione, il Comune ha attivato un percorso istruttorio partecipato volto a una lettura integrata dei bisogni, alla definizione dei

destinatari, delle modalità di aggancio e presa in carico, delle reti e risorse territoriali attivabili e dei modelli organizzativi utili alla successiva fase attuativa.

Dato atto che:

-in data 23 maggio 2023, prot. AICT 16240, l'Autorità di Gestione e il Comune di Lamezia Terme hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa che, all'art. 6, attribuisce alla Città una dotazione finanziaria complessiva pari a €7.402.000,00, di cui €5.165.768,00 a valere sul FSE+ e €2.236.232,00 a valere sul FESR, incluse le quote di cofinanziamento nazionale;

-con Determinazione Dirigenziale RS n. 9 dell'1 gennaio 2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale RS n. 10 del 12 gennaio 2024, è stato approvato l'Avviso pubblico e i relativi allegati per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli Enti del Terzo Settore disponibili alla co-programmazione delle azioni FSE+;

-il percorso di co-programmazione è stato svolto nel quadro dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dei principi della L. n. 241/1990 e delle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore adottate con D.M. n. 72/2021;

-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28 marzo 2024 il Comune ha preso atto del Documento di co-programmazione, ha dato seguito agli impegni derivanti dal Protocollo d'intesa e ha approvato le cinque schede progettuali da candidare al Programma;

-in data 29 marzo 2024 il Comune di Lamezia Terme ha trasmesso le candidature delle Operazioni, successivamente acquisite dal Dipartimento con i protocolli DPCOE-0006249-A-04/04/2024, DPCOE-0006248-A-04/04/2024, DPCOE-0006244-A-04/04/2024, DPCOE-0006243-A-04/04/2024, DPCOE-0006167-A-04/04/2024 e DPCOE-0006166-A-04/04/2024;

-con Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 7 luglio 2025 n. 1819, l'Autorità di Gestione, all'esito dell'istruttoria, ha ammesso a finanziamento le Operazioni del Comune di Lamezia Terme e attribuito i relativi Codici Operazione, per l'importo complessivo di €7.402.000,00;

-in data 4 agosto 2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Lamezia Terme e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, che disciplina i rapporti tra Beneficiario e Autorità di Gestione e le condizioni per l'attuazione e il sostegno delle Operazioni;

-con nota comunale prot. n. 0013251 dell'1 febbraio 2026 e successive integrazioni del 28 aprile 2026, 29 aprile 2026 e 5 maggio 2026, il Comune ha trasmesso al Dipartimento le schede progettuali opportunamente aggiornate, corredate da cronoprogramma e quadro economico di spesa;

-la documentazione integrativa è stata acquisita con protocolli DPCOE-0009044-A-28/04/2026, DPCOE-0009046-A-28/04/2026, DPCOE-0009096-A-29/04/2026, DPCOE-0009447-A-05/05/2026 e DPCOE-0009448-A-05/05/2026; gli aggiornamenti non modificano gli obiettivi e i risultati delle Operazioni né l'importo del finanziamento e sono stati qualificati negli atti come variazioni di dettaglio/non significative ai sensi dell'art. 9 della Convenzione;

-le schede progettuali aggiornate, con cronoprogramma e quadro economico, sono state validate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud con nota prot. n. 38632 del 7 maggio 2026;

-con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 13 maggio 2026, avente a oggetto l'aggiornamento dei quadri economici e la variazione non significativa delle Operazioni, l'amministrazione ha approvato le schede progettuali aggiornate già validate dal Dipartimento e gli schemi di convenzione relativi alle Operazioni FSE+.

Dato atto che il portafoglio ammesso a finanziamento comprende cinque Operazioni, tre a valere sulla Priorità 5 FSE+ e due a valere sulla Priorità 6 FESR. Il presente atto riguarda esclusivamente il presidio professionale trasversale delle tre Operazioni FSE+ sotto indicate, ferma restando la complementarità programmatica con gli interventi infrastrutturali FESR:

Codice	Operazione	CUP	Obiettivo specifico	Importo
LAM5.4.8.1.a	Città culturale e digitale	C89I24000160006	ESO 4.8	€ 2.000.000,00
LAM5.4.8.1.b	Progetto di welfare di comunità turistico e socio-culturale	C89I24000170006	ESO 4.8	€ 1.650.000,00
LAM5.4.11.1.a	Lamezia città dell'inclusione e dell'innovazione sociale - ospitalità diffusa	C89G2400002000	ESO 4.11	€ 1.515.768,00

La dotazione complessiva FSE+ delle tre Operazioni è pari a €5.165.768,00.

Preso atto:

-della necessità di supporto tecnico-amministrativo volto ad assicurare il regolare svolgimento e il buon andamento delle attività progettuali ;
-della carenza di personale interno all'Ente da dedicare a tale finalità;
-dell'esito negativo dell'Avviso di interpello interno appositamente espletato in data 10/08/2026 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii e rivolto ai dipendenti di ruolo interni all'ente e quindi dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Comune di Lamezia Terme;

Visti:

-l'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001, comma 2, che così recita: *“Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
-l'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 che così recita : *”per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità(...)*

Dato atto che dall'approvazione del presente atto non deriva nessun onere finanziario a carico dell'ente, essendo tutti i compensi dovuti agli incaricati a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud giusto Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025;

Precisato che sono stati predisposti all'interno del bilancio comunale, appositi capitoli di spesa (in entrata ed in uscita) per far transitare le somme necessarie accreditate dal Ministero competente e destinate alla realizzazione complessiva delle operazioni PN Metro Plus FSE + (inclusi compensi dei professionisti);

Precisato, altresì, che la documentazione preliminare e relativi allegati del procedimento de quo, elaborati dal Settore competente, sono stati condivisi / trasmessi al Ministero competente e positivamente riscontrati dallo stesso;

Rilevata la necessità di individuare tre figure di supporto ai progetti sopra descritti ed in particolare:

- PROJECT COORDINATOR (n.1): Figura di coordinamento strategico e operativo dello staff, responsabile dell'integrazione tra le diverse linee progettuali e del raccordo con l'amministrazione;
-ESPERTO/A IN INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' SOCIALE, AMMINISTRAZIONE CONDIVISA, CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE (n. 1): Figura specialistica negli ambiti dell'innovazione e dell'imprenditoria sociale, dell'amministrazione condivisa e della disciplina giuridica, contabile, finanziaria e fiscale del Terzo Settore e degli Enti locali nonché del monitoraggio e della rendicontazione;

-ESPERTO/A IN ANIMAZIONE TERRITORIALE (n. 1) : Figura operativa dedicata all'attivazione delle comunità locali, all'aggancio dei destinatari e alla facilitazione dei processi partecipativi e territoriali.

Preso atto che:

-l'Avviso pubblico è rivolto all'individuazione di tre esperti mediante conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 a supporto delle attività previste dal programma PN Metro Plus nell'ambito FSE+ di cui al Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025 ed in particolare:

-n.1 PROJECT COORDINATOR

-n.1 ESPERTO/A IN INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE, AMMINISTRAZIONE CONDIVISA, CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE

-n.1 ESPERTO/A IN ANIMAZIONE TERRITORIALE

-la partecipazione alla procedura è riservata a soggetti dotati di specifica qualificazione professionale in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso;

-la Convenzione avrà validità dalla sottoscrizione per un periodo di 24 mesi, salvo eventuale estensione nei limiti e alle condizioni previste dall'Avviso, dalla Convenzione e dalla normativa applicabile;

-il RUP ha provveduto agli adempimenti istruttori propedeutici all'approvazione dello schema di Avviso pubblico e dei relativi allegati;

-il presente atto, avente natura di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati e la sua indizione, non comporta allo stato assunzione di impegno di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente, rinviando a successivi e separati provvedimenti gli eventuali adempimenti contabili conseguenti all'esito della procedura, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;

-l'impegno delle risorse e gli ulteriori adempimenti contabili saranno eventualmente assunti con successivi e separati atti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti regolatori del Programma;

-la procedura e la successiva attuazione degli interventi dovranno rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione, pubblicità, monitoraggio, tracciabilità, rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027".

Preso atto che la procedura è conforme ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità, buon andamento e risultato amministrativo;

Dato atto che lo schema di contratto allegato alla presente procedura risulta conforme al modello contrattuale previamente approvato dall'Amministrazione comunale, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 24/03/2023;

Ritenuto pertanto:

-dover procedere all'approvazione dell'Avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per titoli e colloquio per il conferimento di complessivi n. 3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii a supporto delle attività previste dal programma PN Metro Plus nell'ambito FSE+ di cui al Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025 e relativi allegati;

-dover disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

-dover indire la procedura di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per titoli e colloquio per il conferimento di complessivi n. 3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii a supporto delle attività previste dal programma PN Metro Plus nell'ambito FSE+ del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il Regolamento UE n. 2021/1060;
- il Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027";
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto dell'esito negativo dell'Avviso di interpello interno appositamente espletato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii e rivolto ai dipendenti di ruolo interni all'ente e quindi dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Comune di Lamezia Terme;

di approvare l'Avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per titoli e colloquio per il conferimento di complessivi n. 3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii a supporto delle attività previste dal programma PN Metro Plus nell'ambito FSE+ ed in particolare:

-n.1 PROJECT COORDINATOR

-n.1 ESPERTO/A IN INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITA' SOCIALE,
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA, CONTABILITA' E RENDICONTAZIONE

-n.1 ESPERTO/A IN ANIMAZIONE TERRITORIALE

di approvare atto lo schema di contratto allegato alla presente procedura;

di approvare i relativi allegati all'Avviso pubblico, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e segnatamente

Allegato 1 Descrizione Professionilità

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 Modello CV

Allegato 4 Schema contratto

Allegato 5 Dichiarazione di regolarità fiscale;

Allegato 6 Modello dichiarazioni ex artt. 94,95 e 98 del D.Lgs 36/2023;

Allegato 7 Codice etico

Allegato 8 Modello di tracciabilità dei flussi finanziari

di indire la procedura di selezione mediante l'Avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa, per titoli e colloquio per il conferimento di complessivi n. 3 incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii a supporto delle attività previste dal programma PN Metro Plus nell'ambito FSE+ del Comune di Lamezia Terme con il termine fissato al 30/09/2026 per la ricezione delle candidature;

di precisare ai sensi dell'art 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 che il termine ridotto di 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso per la ricezione delle candidature, è motivato a causa dell'urgenza, stante cronoprogramma approvato agli atti;

di dare atto che:

-il Coordinatore Unico per il Programma PN Metro Plus- Ambiti FESR/FSE+ è il Dirigente Ing. Pasqualino Nicotera del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

-il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczek del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale - Servizio Programmazione Strategica e Programmi complessi;

di precisare che ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs 36/2023 la Responsabilità del Progetto (RDP) in questa fase è trattenuta dal sottoscritto Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

di precisare che la presente procedura è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità giurto aggiornamento Anac del 28/05/2026 <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari>;

di dare atto che dall'approvazione del presente atto non deriva nessun onere finanziario a carico dell'ente, essendo tutti i compensi dovuti agli incaricati a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud giurto Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025;

di specificare che le somme necessarie sono state previste all'interno del QE di ogni intervento in questione, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 13 maggio 2026;

di precisare che sono stati predisposti all'interno del bilancio comunale, appositi capitoli di spesa (in entrata ed in uscita) per far transitare le somme necessarie accreditate dal Ministero competente e destinate alla realizzazione complessiva delle operazioni PN Metro Plus FSE +;

di specificare che l'impegno delle risorse e gli ulteriori adempimenti contabili saranno assunti con successivi e separati atti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti regolatori del Programma;

di dare atto che la procedura e la successiva attuazione degli interventi dovranno rispettare gli obblighi di informazione, comunicazione, pubblicità, monitoraggio, tracciabilità, rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027".

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento de quo;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini dei sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicit  legale e nella sezione internet in Amministrazione trasparente "incarichi professionali";

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2520 del 15/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, li 23/09/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 383 del 23/09/2026 - Pag. 7 di 7